

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4931/2533

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
บริษัท ซีต้า เวลด์ แทรเวล (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 161, มาตรา 165 (7)

ค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้เครื่องโทรศัพท์พูดวิทยุโทรศัพท์ไปยังต่างประเทศโดยผ่านเครื่องวิทยุของโจทก์ มีลักษณะเป็นสินจ้างโจทก์จึงเป็นผู้ดำเนินการรับทำการงานต่างๆ ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) สิทธิเรียกร้องนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลของโจทก์ จึงมีอายุความฟ้องร้อง 2 ปี เมื่อสิทธิเรียกร้องของโจทก์มีอายุความครบกำหนดตรงกับวันเสาร์หยุดราชการ การนับระยะเวลาวันสุดท้ายของการฟ้องร้อง ก็ต้องถือหลักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 161 คือให้นับวันจันทร์อันเป็นวันที่เริ่มทำงานใหม่เข้าด้วยเป็นวันสุดท้าย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้เช่า ได้ใช้และยินยอมให้ผู้อื่นใช้บริการพูดวิทยุโทรศัพท์ระหว่างประเทศจากเครื่องโทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2526 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2526 รวม 13 ครั้ง เป็นเงิน 9,172

บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อม ดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

จำเลยให้การในปัญหาข้อกฎหมายที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาว่า โจทก์ควรใช้สิทธิเรียกร้องภายในอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(3) ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 945 บาทพร้อม ด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ใช้เครื่องโทรศัพท์พุดวิทยุโทรศัพท์จากในประเทศไปยัง ต่างประเทศโดยผ่านเครื่องวิทยุโทรศัพท์ของโจทก์ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้โจทก์ อันมีลักษณะเป็นสินจ้างแม้โจทก์จะมีใช้ฟรีก็ตาม แต่นับได้ว่าโจทก์เป็นผู้ดำเนินการรับ ทำการงานต่าง ๆ ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) สิทธิเรียกร้องหนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลของโจทก์จึงมีอายุความฟ้อง ร้อง 2 ปี..การนับระยะเวลาของอายุความต้องเป็นไปตามบทบัญญัติลักษณะ 5 เรื่อง ระยะเวลา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อสิทธิเรียกร้องของโจทก์มีอายุ ความถึงวันที่ 16 มีนาคม 2528ตรงกับวันเสาร์หยุดราชการ การนับระยะเวลาวัน สิ้นสุดก็ต้องถือหลักตามมาตรา 161 คือให้นับวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2528 เข้า ด้วยเป็นวันสุดท้าย โจทก์ฟ้องคดีวันที่ 18 มีนาคม 2528 สิทธิเรียกร้องของโจทก์ใน

วันที่ 16 มีนาคม 2528 จำนวน 945 บาท จึงไม่ขาดอายุความโจทก์จึงมีสิทธิเรียก
ร่อนนี้รวมจำนวนเงิน 1,890 บาท

พิพากษาแก้ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,890 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้อง.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>